Contrato de Locação de Equipamentos de Comunicação

Nº 2035

Têm entre si, as partes descritas no quadro abaixo, justas e contratadas o presente Contrato de locação de equipamentos de Comunicação, doravante designado “Contrato”, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo elencadas as quais mutuamente aceitam e se obrigam a cumpri-las por si, suas sucessoras e/ou remanescentes.

QUADRO DE DADOS DO CONTRATO

Itens	Dados	Descrição
Item 1	**Identificação da Locadora**	JEVINETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.305.646/0003-13, com inscrição Estadual sob o Nº 083091246, localizada a AVE CHAMPAGNAT 620 CENTRO, 29100-010 VILA VELHA–ES, neste ato representado por seu Sócio Diretor conforme Contrato Social.
Item 2	**Identificação da Locatária**	MINAS TRADING COMPANY LTDA
Item 3	**Objeto da Locação**	Constitui objeto do presente Contrato a locação dos equipamentos descritos e caracterizados no ANEXO 01
Item 4	**Vigência da locação**	De 21 de Fevereiro de 2025 A 21 de Fevereiro de 2026
Item 5	**Data de início do boletim de medição**	21 de Fevereiro de 2025

Por esse instrumento particular, as partes acima qualificadas no **Quadro de Dados do Contrato**, celebram entre si a locação de equipamentos de comunicação conforme clausulas a seguir:

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO:

1.1 Constitui o objeto de locação dos equipamentos descritos e caracterizados no ANEXO 01 deste Contrato, para uso exclusivo da LOCATÁRIA ou a quem esta indicar, sendo sua a responsabilidade pelos mesmos.

1.2 Para todos os efeitos de fato e de direito, a LOCATÁRIA declara, neste ato, ter recebido os equipamentos novos ou seminovos e revisados em perfeito estado de uso e conservação, tendo examinado, testado e aprovado os equipamentos, sem reservas de qualquer espécie ou natureza.

1.3 Em caso de perda ou roubo, a LOCATÁRIA deverá ressarcir à LOCADORA a importância dos valores dos equipamentos constante na Nota Fiscal de Remessa para Locação, que faz parte integrante deste contrato, a título de substituição total ou parcial dos bens descritos conforme ANEXO 01 e seus ADITIVOS.

1.4 Os equipamentos locados serão acompanhados da nota fiscal de remessa de locação.

CLÁUSULA 2 – DA VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência do presente contrato está descrito no Quadro de Dados do Contrato, item4.

2.2. A renovação do contrato é automática até que uma das partes se manifeste por seu cancelamento.

2.3. A rescisão deste Contrato deverá ser informada por escrito, com no mínimo 30 dias de antecedência, por qualquer uma das partes.

CLÁUSULA 3 – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. **LOCATÁRIA** pagara à **LOCADORA** o valor total mensal da Locação na data identificada no Boleto de Cobrança ou conforme data informada na Fatura mensal de Locação.

3.2. O pagamento da locação deverá ser efetuado mensalmente, para a LOCADORA, e/ou a sua ordem.

3.3. O reajuste do contrato de locação será anual de acordo com IPCA.

3.4. O presente contrato será totalmente rescindido e os equipamentos desinstalados e retirados pela

LOCADORA, 5 dias após o envio de **seu** aviso ou notificação de retirada, nos seguintes casos:

3.4.1. Inadimplência por meio da **LOCATÁRIA**;

3.4.2. Descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais dispostas no presente instrumento;

3.4.3. Constatação de defeito de complexidade extrema(não comunicado pelo contratante por ocasião da instalação);

3.4.4. Decretação de falência da LOCATARIA;

3.5. Em caso de não devolução dos equipamentos na data acordada a **LOCATÁRIA** sofrerá um acréscimo de 5% (cinco pontos percentuais) em seu valor de locação proporcional ao valor diário locado do equipamento, multiplicado pelos números de dias atrasados.

3.6. Em caso de atraso de pagamento do boleto bancário, a **LOCADORA** poderá acrescer juros e correção monetária para futuras cobranças e/ou em novas cobrança especificas a este vencimento no valor de 5% ao mês, Pro rata dia de atraso.

CLÁUSULA 4 – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

4.1. Instruirá LOCATÁRIA sobre a forma correta de manuseio dos equipamentos objeto deste contrato;

4.2. Realizar manutenção ou troca sem custo para a **LOCATARIA**, no caso do equipamento locado apresentar defeito, **desde que não caracterize mau uso**, com entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas.

4.3. Enviar o Boletim de Medição, dentro do prazo estipulado na **Clausula 7 – Boletim de Medição**.

CLÁUSULA 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

5.1. **É de responsabilidade da LOCATÁRIA** a legalização de uso das frequências dos equipamentos locados por parte dos órgãos competentes.

5.2. Manipular e Operar os equipamentos segundo as instruções dadas pela **LOCADORA** quanto à utilização dos mesmos.

5.3. Arcar com as despesas decorrentes do envio dos equipamentos, tais como frete, seguro e outras despesas, quando necessárias e acordadas com a LOCADORA.

5.4. Comunicar ocorrência em caso de furto, roubo ou outros sinistros, dos equipamentos locados na Delegacia Policial mais próxima da Jurisdição do evento e independentemente do motivo, deverá quitar sua mensalidade.

5.5. Restituir a **LOCADORA** em caso roubo, furto, extravio ou perda, conforme valor constante na nota fiscal de remessa de locação e seus aditivos referentes aos equipamentos e acessórios.

5.6. Efetuar o pagamento da manutenção e peças substituídas de equipamentos devolvidos parcialmente durante o Contrato ou total em seu cancelamento, que precisaram de reparo, conforme valores considerados no Orçamento de Manutenção dos equipamentos devolvidos, que será enviado pelo Comercial da **LOCADORA Devolver, Ao final do prazo contratual os equipamentos dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso ao contrário, será cobrado o valor proporcional à diária até a efetiva devolução.**

5.7. Devolver à **LOCADORA** num prazo de até 5 dias, uma "VIA do CONTRATO", devidamente datado e assinado, por pessoa devidamente responsável e qualificada, caso contrário será considerada a Nota fiscal de remessa de equipamentos de locação, os Aditivos deste Contrato e cobranças mensais e sucessivas, **como forma de aceite deste Contrato**.

5.8. Não remover, pintar ou colar qualquer produto que não dificulte a identificação do selo de patrimônio fixados nos rádios e baterias da LOCADORA.

5.9. Prevenir-se de eventuais danos ou prejuízos pessoais ou materiais que por quaisquer motivos, o uso dos equipamentos possa provocar nas instalações, a funcionários da **LOCATÁRIA** ou ainda à terceiros, sendo sua total responsabilidade.

CLÁUSULA 6 – DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

6.1. O Boletim de Medição com itens Locados, numero de NFs de envio, período de cobrança e valores, será enviado mensalmente a **LOCATÀRIA** para conferencia com seus controles internos, com prazo para aceite de **5 dias**. Não havendo neste prazo, manifestação contraria, a Fatura de cobrança será emitida conforme o Boletim de Medição enviado.

6.2. Caso a **LOCATARIA** informe alguma divergência entre o Boletim de Medição (BM) e seus controles internos, após o prazo de **5 dias**, a alteração, se for confirmada por analise da **LOCADORA**, somente será considerada, no mês subsequente;

CLÁUSULA 7 – DO ADITIVO DE CONTRATO

7.1. As inclusões de equipamentos para este Contrato, poderão ser efetuados com a solicitação de Aditivos por escrito (e-mail) pela LOCATÀRIA.

7.2. As notas fiscais de remessa de locação respectivos e documentos relacionados a este aditivo passam a fazer parte integrante deste contrato.

7.3. Os itens incluídos neste Contrato que provenham de aditivos, serão incluídos ao Boletim de Medição mensal com data Pro rata à data de vencimento da Cobrança.

CLÁUSULA 8 – DA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS

8.1. A **LOCATÀRIA** deve devolver os equipamentos em até 24 horas após o termino do contrato e/ou aditivos respectivos.

8.2. No recebimento dos equipamentos devolvidos de Locação, será realizada análise técnica e se necessário, manutenção dos mesmos e informada a **LOCATÀRIA** para ressarcimento, quando houver, será enviado um Orçamento por email, para ciência.

CLÁUSULA 9 – DA RECISÃO DO CONTRATO

9.1. Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, com aviso prévio de 10 dias, ou de imediato, se alguma das Clausulas deste Contrato não for cumprida.

9.2. Caso o Contrato seja rescindido pela **LOCATARIA**, sem aviso prévio, serão cobrados integralmente, os valores de locação do mês corrente.

CLÁUSULA 10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A **LOCADORA** não poderá, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido, sem o consentimento da LOCATÁRIA - que poderá a seu inteiro critério recusa-lo – ceder e/ou transferir seus direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato e tampouco penhorar, caucionar ou ceder direitos e créditos resultantes deste Contrato.

10.2. Qualquer tolerância pelas partes em relação ao cumprimento de qualquer das obrigações, ainda que respectivamente, será mera liberalidade e não deverá ser interpretada como novação ou tácita aceitação de modificações nas obrigações ou prazos, não especificamente atingidos pela tolerância.

10.3. A **LOCATÁRIA** comparece, também, neste instrumento, como FIEL DEPOSITÁRIA, de acordo com artigo 629 do Novo Código Civil Brasileiro, respondendo também por todos seus encargos.

CLÁUSULA 11 – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

11.1. Havendo qualquer discussão ou litígio oriundo do presente Contrato, serão devidos os honorários, mais custas e despesas de processo a título de sucumbência a razão de 20% (vinte por cento), a ser imputado à parte perdedora.

11.2. O disposto nesta cláusula também se aplica a toda e qualquer ato extrajudicial, ocasião em que será somente cobrada a quantia de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sem as despesas e custos judiciais, sobre o total do valor da dívida, a ser imputado à parte que der causa.

CLÁUSULA 12 – FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de MACAÉ, Estado do RJ, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja, para solucionar quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato, mesmo que o objetivo da locação esteja instalado e em funcionamento em outro Estado, Cidade e Comarca da Federação.

E por estarem de acordo, firmam o presente Contrato em 02 duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo:

Macaé - RJ, 11 de Março de 2025

MINAS TRADING COMPANY LTDA:05456420000109

Assinado de forma digital por MINAS TRADING COMPANY LTDA:05456420000109
Dados: 2025.03.20 16:13:21 -03'00'

JEVINETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA.

MINAS TRADING COMPANY LTDA

Testemunha(1)Ass

Testemunha (2)Ass

Representante:

Representante:

ANEXO 01

Este anexo parte integrante do Contrato de locação de equipamentos de comunicação - Nº 2035

Relação dos equipamentos e seus números de serie

* VERIFICAR NO BM QUE É ENVIADO JUNTO A FATURA AO FINAL DO PERIODO.

Nº Orçamento: 25018 **Orçamento: LOCACAO** **Data:** 20/02/2025 **Hora:** 14:24:18

Cliente:3353 - MINAS TRADING COMPANY LTDA	**CNPJ:**05.456.420/0009-58	**IE:**084.407.39-5
Endereço Comercial:RODOVIA BR 101, S/N - KM 230 , MULEMBA , ES	**Telefone:**(37) 3243-5056	**Celular:**
E-mail:		**Contato:**

Referencia do Cliente:

Prezado Cliente, apresentamos nossas condições comerciais para os produtos/serviços descritos abaixo:

Item	Descrição dos Produtos	NCM	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Valor total
354	BATERIA LITIO 1600 MAH - NNTN4970A -	85076000	PC	15	R$0,1000	R$0,00
7	FONTE -	85044030	PC	15	R$0,1000	R$0,00
310	BASE CARREGADOR UNITARIO -	85044010	PC	15	R$0,1000	R$0,00
710	CAPA DE COURO EP 450/DEP 450 -	42023100	PC	15	R$0,1000	R$0,00
354	BATERIA LITIO 1600 MAH - NNTN4970A -	85076000	PC	15	R$25,0000	R$375,00
1962	RADIO PORTATIL DEP450 VHF (136-174MHZ) 16CANAIS 5W -	85171490	PC	15	R$95,0000	R$1.425,00
271	ANTENA WHIP VHF 14 CM 150-161 MHZ -	85177190	PC	15	R$0,1000	R$0,00

Frete / Seguro: R$194,70

Desconto: R$0,00

Total Geral: R$ 1.994,70

Nº Orçamento: 25296 **Orçamento: LOCACAO** **Data:** 10/03/2025 **Hora:** 14:20:17

Cliente:3353 - MINAS TRADING COMPANY LTDA	**CNPJ:**05.456.420/0009-58	**IE:**084.407.39-5
Endereço Comercial:RODOVIA BR 101, S/N - KM 230 , MULEMBA , ES	**Telefone:**(37) 3243-5056	**Celular:**
E-mail:		**Contato:**

Referencia do Cliente:

Prezado Cliente, apresentamos nossas condições comerciais para os produtos/serviços descritos abaixo:

Item	Descrição dos Produtos	NCM	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Valor total
354	BATERIA LITIO 1600 MAH - NNTN4970A -	85076000	PC	5	R$0,1000	R$0,00
7	FONTE -	85044030	PC	5	R$0,1000	R$0,00
310	BASE CARREGADOR UNITARIO -	85044010	PC	5	R$0,1000	R$0,00
710	CAPA DE COURO EP 450/DEP 450 -	42023100	PC	5	R$0,1000	R$0,00
1962	RADIO PORTATIL DEP450 VHF (136-174MHZ) 16CANAIS 5W -	85171490	PC	5	R$95,0000	R$475,00
271	ANTENA WHIP VHF 14 CM 150-161 MHZ -	85177190	PC	5	R$0,1000	R$0,00

Frete / Seguro: R$0,00

Desconto: R$0,00

Total Geral: R$ 475,00